

차 례

| 1권 차례 |

제1장 민사소송

제1절 의 의	2
제2절 헌법과 민사소송	2
1. 헌법의 규정	2
2. 재판청구권과 민사소송	3
제3절 다른 소송과의 구별	3
1. 형사소송과의 구별	3
2. 행정소송과의 구별	4
3. 가사소송과의 구별	5
4. 비송사건과의 구별	6
제4절 민사소송의 이상과 신의성실의 원칙	6

제2장 법 원

제1절 재판권	8
1. 사법권	8
가. 의 의	8
나. 좁은 의미의 재판권	9
다. 사법행정권	9
라. 사법입법권	11
2. 민사재판권	12
가. 의 의	12
나. 민사재판권의 한계	12
다. 민사재판권이 없을 때의 효과	17
제2절 민사법원	18

1. 법원의 의의	18
2. 조직법상 법원	19
3. 소송법상 법원	19
가. 총 설	19
나. 합의제와 단독제	19
다. 재판장·수명법관·수탁판사	20
제3절 법 관	21
제4절 재판연구관	22
제5절 재판연구원, 조사관	22
제6절 사법보좌관	23
제7절 법원공무원	24
1. 법원공무원의 지위	24
가. 총 설	24
나. 임 명	25
다. 지 위	25
라. 직무수행	25
2. 법원공무원의 직무개관	26
가. 총 설	26
나. 재판사무	26
다. 재판사무 외의 사무	29
제8절 사무의 분담 및 인계·인수	31
1. 사무분담	31
가. 의 의	31
나. 법관 등의 사무분담	32
다. 법원공무원의 사무분담	34
2. 사무의 인계·인수	35
가. 총 설	35
나. 사법행정사무의 인계·인수	35
다. 재판사무의 인계	36

제3장 관 할

제1절 총 설	40
---------------	----

1. 관할의 의의	40
2. 관할의 종류	40
가. 법정관할·지정(재정)관할·합의관할·변론관할	40
나. 전속관할과 임의관할	41
제2절 직분관할	42
1. 의 의	42
2. 수소법원	43
3. 집행법원	44
4. 심급관할	44
제3절 사물관할	45
1. 총 설	45
2. 합의부 심판사건	46
가. 소송목적의 값이 5억 원을 초과하는 민사사건	46
나. 재산권상의 소로서 그 소송목적의 값을 계산할 수 없는 것과 비재산권을 목적으로 하는 소	47
다. 지방법원판사에 대한 제척·기피 사건	47
라. 법률에 의하여 지방법원 합의부의 권한에 속하는 사건	47
마. 합의부에서 심판할 것으로 합의부가 결정한 사건	47
3. 단독판사의 심판사건	50
가. 합의부 심판사건 이외의 사건	50
나. 재정단독사건	50
4. 사물관할과 재배당	51
제4절 시·군법원의 관할	52
1. 시·군법원의 민사소송 관할	52
2. 시·군법원의 관할구역	53
제5절 토지관할	53
1. 의 의	53
가. 법원의 관할구역	53
나. 토지관할과 재판적	56
2. 보통재판적	56
가. 자연인	56
나. 법인 등의 단체	57
다. 국 가	57
라. 보통재판적을 정할 수 없는 때	57

3. 특별재판적	57
가. 총 설	57
나. 독립재판적	58
다. 관련재판적	62
제6절 지정(재정)관할	63
제7절 합의관할	64
제8절 변론관할	65
제9절 관할권의 조사	65
1. 직권조사사항	65
2. 관할결정의 표준시기	66
3. 조사의 결과	67
제10절 소송의 이송	67
1. 의 의	67
2. 요 건	68
가. 관할위반에 따른 이송	68
나. 재량에 따른 이송	69
다. 손해나 지연을 피하기 위한 이송	70
라. 지식재산권 등에 관한 소송의 이송	70
3. 이송의 절차	72
가. 신 청	72
나. 재 판	72
다. 기록 송부	74

제4장 제척·기피·회피

제1절 총 설	76
제2절 제 척	77
1. 의 의	77
2. 이 유	78
3. 절 차	80
가. 직권에 의한 제척의 재판	80
나. 신청에 따른 제척의 재판	80
제3절 기 피	81

1. 의 의	81
2. 이 유	81
3. 절 차	82
가. 신 청	82
나. 신청과 본안절차의 정지	83
다. 재 판	84
라. 불 복	86
제4절 회 피	87
제5절 법원사무관등에 대한 제척·기피·회피	88

제5장 전자소송 및 영상재판

제1절 의 의	90
제2절 전자소송의 실시	90
제3절 전자소송의 주요 절차	91
1. 전자문서의 제출 및 전자서명	91
가. 전자문서의 제출	91
나. 전자서명	92
2. 사용자등록 및 전자소송 동의	93
가. 사용자등록	93
나. 전자소송 동의	93
3. 전자기록화	95
가. 개 념	95
나. 전자기록화의 기준	96
4. 전자적 송달·통지·열람	97
가. 전자적 송달·통지	97
나. 전자기록의 열람 등	99
5. 사건 관리 및 기록 검토	99
6. 법정변론 및 전자문서에 대한 증거조사	100
가. 법정변론 및 법정에서의 제출·송달	100
나. 증거조사	101
7. 소송비용의 전자적 납부	102
제4절 영상재판	103

1. 개관	103
가. 의의	103
나. 종류	103
다. 연혁	104
라. 주요 특징	105
2. 영상기일	106
3. 영상신문	110

제6장 접수사무

제1절 총 설	114
1. 의 의	114
2. 접수창구와 접수담당자	115
가. 접수창구	115
나. 접수창구 외의 접수담당자	116
제2절 접수서류의 심사	118
1. 총 설	118
2. 제출자의 신분확인	118
3. 서류의 형식적 요건 및 부속서류	120
가. 서류의 형식적 요건	120
나. 부속서류의 구비여부	121
4. 전자소송 관련 접수 업무	123
가. 전자문서로 제출된 서류의 접수	123
나. 전자소송 관련 종이서류의 접수	124
다. 기본사건에 부수하는 신청사건의 접수	126
라. 부분 등 제출의무의 면제	127
5. 접수서류의 수리	127
가. 접수인	127
나. 우편제출의 경우	128
다. 기일접수의 경우	129
라. 야간문서투입함 접수의 경우	129
마. 접수증	129
6. 송달료의 예납	130

가. 총 설	130
나. 적용대상사건 및 납부기준	131
다. 송달료의 납부당사자 및 공동사용	135
라. 납부절차	135
마. 송달료의 추가납부	139
바. 송달업무 변경등록	140
사. 송달료의 납부가 없거나 부족한 경우	141
아. 사건종결등록 또는 송달료 종결등록	142
자. 송달료 잔액의 환급절차	144
차. 환급되지 아니한 송달료 잔액의 국고귀속	147
카. 송달료 자동납부	147
7. 인지의 확인	148
8. 소권남용 소장 등에 대한 접수 보류	148
가. 제도 도입의 배경	148
나. 주요 내용	149
제3절 인지의 확인 및 환급	157
1. 인지의 납부	157
가. 총 설	157
나. 현금납부의 범위	158
다. 신용카드 등에 의한 납부	158
라. 납부절차	159
2. 인지액의 산정기준	160
가. 총 설	160
나. 소송목적의 값 계산의 기본원칙	161
다. 각종의 소에 있어서 소송목적의 값	170
라. 인지액의 산출	176
마. 인지를 붙이지 않는 경우	185
3. 인지의 확인	187
가. 인지 확인의 주체 및 방식	187
나. 인지첨부(현금납부)가 없거나 부족한 경우	190
다. 인지액보다 인지첨부(현금납부)가 과다한 경우	193
4. 인지액의 환급	195
가. 인지액 환급제도의 취지	195
나. 환급요건	196
다. 환급금액	198

라. 환급절차	199
제4절 접수후의 절차	200
1. 전산입력 및 기록의 편성	200
가. 장부와 재판사무시스템	200
나. 기록의 편성	202
2. 사건번호 및 사건명 부여	203
가. 의 의	203
나. 사건번호의 부여	203
다. 부호문자	204
라. 사건명	209
3. 사건배당	210
가. 총 설	210
나. 사건배당 주관자 등	211
다. 사건배당시스템을 통한 사건배당	211
라. 배당순위번호의 부여를 통한 사건배당	213
마. 재배당	214
바. 재판부 내의 주심변경	218
사. 소액사건 등의 특례	219
아. 부수적 사건 등	219

제7장 문서의 작성, 사건기록의 편성·관리 및 보고사무

제1절 문서의 작성 및 처리에 관한 사무통칙	222
1. 총 설	222
2. 문서작성의 기본방식	222
가. 사용문자	222
나. 사용용지	223
다. 문서양식	224
라. 인 장	225
3. 문서의 종류	227
4. 문서의 접수와 발송	228
가. 접 수	228
나. 발 송	230

5. 문서의 보관·보존 및 폐기	230
가. 문서의 보관	230
나. 문서의 보존 및 폐기	231
제2절 사건기록의 편성	232
1. 총 설	232
가. 사건기록의 의의	232
나. 효 용	232
다. 편성방식	233
2. 사건기록의 편성	233
가. 기록의 조제	233
나. 가철순서	235
다. 장수의 표시	235
라. 기록의 분책	235
마. 기록등본의 조제	236
3. 사건 및 서류의 접수와 기록편성 방법	238
가. 총 설	238
나. 별책(별도기록)을 조제할 경우	238
다. 첩철하여야 할 경우	240
라. 합철하여야 할 경우	241
마. 독립한 사건번호와 표지를 부여하지만 접수서류는 가철하여야 할 경우	242
바. 가철하여야 할 경우	242
4. 전자소송에서의 기록 및 서류의 전자화	243
가. 전자기록화와 전환명령	243
나. 전자화의 대상	244
다. 전자화의 담당자	244
라. 전자화 작업의 단계	245
마. 전자화 대상인 종이서류의 처리	245
바. 전자화 불가 문서에 대한 조치	245
5. 사건기록의 구성	246
가. 총 설	246
나. 기록표지	247
다. 소송비용계산서	254
라. 기록목록	254
마. 증거목록	257

바. 소장, 그 밖의 서류	258
제3절 사건기록의 관리	258
1. 사건기록의 보관	258
가. 총 설	258
나. 보관의 방식	259
다. 사건기록의 대출 및 청외 반출	259
2. 사건기록이 분실·멸실된 경우의 처리	260
가. 총 설	260
나. 기록의 복구	260
다. 기록복구 후의 조치	262
3. 사건기록의 송부	263
가. 총 설	263
나. 송부사유	263
다. 송부절차	266
4. 사건기록의 보존	269
가. 총 설	269
나. 사건의 완결(보존예규 2조 3호)	269
다. 기록인계 전의 점검사항	270
라. 기록인계의 시기	272
마. 기록보존부서의 보존절차	273
바. 보존기간	275
사. 기록의 폐기	279
아. 문서 및 장부의 이관	279
자. 기록의 가보존	280
5. 전자기록의 보존	281
제4절 민사보관물의 관리	283
1. 총 설	283
가. 의 의	283
나. 민사보관물의 종류	283
2. 민사보관물의 관리	284
가. 취급자	284
나. 민사보관물대장	284
다. 보관방법	285
라. 대출 및 반환	285
마. 감 독	286

제5절 보고사무	286
1. 총 설	286
2. 재판사무에 관한 행정보고	287
가. 감사시정조치의 보고	287
나. 법관 등의 사무분담변경에 관한 보고	288
3. 사건보고	288
가. 장기미제사건의 현황 보고	288
나. 적시처리 필요 중요사건의 보고	289

제8장 소송기록의 열람·복사 및 공증사무

제1절 소송기록의 열람·복사	294
1. 총 설	294
가. 의 의	294
나. 정보공개청구와의 관계	294
2. 소송기록의 범위	297
3. 신청권자	298
4. 신청 및 심사	298
가. 신 청	298
나. 접수 및 심사	303
다. 불복절차	304
5. 열람·복사의 절차	304
가. 기록의 인수 등	304
나. 열람·복사의 방식	305
다. 열람·복사의 감독	306
라. 열람·복사 후의 처리	306
6. 전자소송에서의 열람·복제·출력	307
제2절 확정된 소송기록의 열람	308
1. 총 설	308
2. 열람신청 방식과 접수	309
3. 열람의 제한	309
4. 접수 후 사무처리	309
제3절 민사판결서의 열람·복사	310

1. 총 설	310
가. 의 의	310
나. 적용 범위	311
다. 개인정보 보호조치(비실명 처리)	311
2. 열람·복사의 제한	312
가. 변론공개금지사건의 열람·복사제한	312
나. 비밀보호를 위한 열람·복사제한	313
3. 열람·복사의 방법과 절차	318
제4절 법원사무관등의 공증사무	318
1. 총 설	318
가. 공증의 의의	318
나. 법원사무관등의 공증사무	319
다. 재판사무시스템 등을 이용한 전산공증	320
2. 재판서·조서의 정본·등본·초본의 발급	323
가. 의 의	323
나. 정본·3등본·초본의 의의와 증명력	323
다. 발급절차	324
라. 작성방식	324
3. 소송에 관한 사항의 증명서 발급	325
가. 의 의	325
나. 발급절차	326
다. 기록 보존 이후의 증명서 발급	328
라. 판결확정증명	332
마. 선고 및 고지증명	334
제5절 비밀보호와 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한	337
1. 총 설	337
2. 비밀보호를 위한 열람 등의 제한	339
가. 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀로서 공개되면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려(민소 163조 1항 1호)	339
나. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 2조 2호에 규정된 영업비밀(민소 163조 1항 2호)	339
다. 소송기록 중에 기재·기록된 비밀	340
3. 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한	340
4. 열람 등의 제한신청	341
가. 신청방법 및 접수	341

나. 신청시기	342
다. 비밀 기재부분 또는 개인정보 기재부분의 특징	342
라. 소명자료의 제출	343
마. 신청에 따른 효력	344
5. 제한결정 및 기록의 관리	344
가. 제한신청에 대한 재판	344
나. 제한결정이 내려진 기록의 관리	345
6. 제한결정 취소신청	347
가. 총 설	347
나. 신청방법 및 접수	347
다. 제한신청인에 대한 통지	348
라. 취소신청의 심리	348
마. 결 정	349
바. 제한결정 취소결정의 고지 및 불복신청 등	349
7. 제한결정에 따른 기록의 열람·복사	349
가. 열람 등 제한결정이 문서 단위로 있는 경우	350
나. 열람 등 제한결정이 문서 중 일부분에 관하여 있는 경우	350
8. 개인정보 보호를 위한 열람 등의 제한 관련 특칙	351
가. 종이 사건에 대한 제한신청서 제출	351
나. 열람 등 제한신청에 관한 재판확정 전 해당 기재부분의 열람 등 금지	351
다. 주소의 변경 입력 및 재판서·조서 등의 직권 보호조치	352
라. 개인정보 보호조치에 따른 송달 등	353
마. 변경신고서 등의 개인정보 기재부분에 관한 열람 등 제한신청 시 유의사항	353
바. 회신서 등 도착 시 유의사항	354
사. 취소신청 및 취소결정 시 유의사항	355

제9장 당사자

제1절 총 설	358
제2절 당사자의 확정	358
1. 당사자의 특징을 위한 표시	358

2. 당사자 확정 기준	360
3. 당사자표시의 정정	363
제3절 당사자능력	365
1. 총 설	365
2. 법인이 아닌 사단 등의 당사자능력	366
3. 법인이 아닌 사단 등의 당사자능력이 문제 된 사례	368
제4절 소의 종류와 당사자적격	370
1. 총 설	370
2. 이행의 소	371
3. 확인의 소	372
4. 형성의 소	373
제5절 제3자의 소송담당	375
1. 총 설	375
2. 법정 소송담당	375
가. 총 설	375
나. 갈음형	375
다. 병존형	378
라. 증권관련 집단소송의 대표당사자	378
마. 직무상의 당사자	379
3. 임의적 소송담당	379
가. 총 설	379
나. 선정당사자	380
4. 판결의 효력	381
제6절 당사자의 변경(소의 주관적 변경)과 피고의 경정	382
1. 총 설	382
2. 임의적 당사자변경의 허용 여부	383
3. 피고의 경정	383
가. 총 설	383
나. 피고경정의 요건	383
다. 피고경정신청의 방식	385
라. 피고경정신청에 대한 허부의 재판과 불복	385
마. 피고경정 허가결정의 효력	386

제10장 공동소송

제1절 총 설	388
1. 의 의	388
2. 종 류	388
3. 발생원인 및 소멸원인	389
가. 발생원인	389
나. 소멸원인	389
제2절 통상공동소송	389
1. 총설 - 공동소송인 독립의 원칙	389
2. 요 건	390
가. 주관적 요건	390
나. 객관적 요건	391
다. 요건의 심사	391
3. 내 용	392
4. 공동소송인 독립의 원칙에 대한 예외 - 증거공통의 원칙	392
제3절 필수적 공동소송	394
1. 총 설	394
2. 고유필수적 공동소송	394
가. 의 의	394
나. 고유필수적 공동소송에 해당되는 경우	395
다. 고유필수적 공동소송인의 추가	400
3. 유사필수적 공동소송	402
4. 필수적 공동소송의 심판	403
가. 총 설	403
나. 소송요건의 조사	403
다. 소송자료의 통일	404
라. 소송진행의 통일	404
제4절 예비적·선택적 공동소송	405
1. 의 의	405
2. 요 건	406
가. 공동소송의 일반 요건	406
나. 후발적 발생	406

다. 청구의 법률상 양립 불가능	407
3. 심 판	409
가. 소송자료의 통일	409
나. 소송진행의 통일	413

제11장 소송참가와 소송승계

제1절 총 설	418
제2절 보조참가	418
1. 의 의	418
2. 요 건	419
가. 타인 간의 소송이 계속 중일 것	419
나. 소송결과에 대하여 이해관계가 있을 것	420
다. 소송절차를 현저하게 지연시키지 아니할 것	421
3. 사무처리	421
가. 참가신청과 접수	421
나. 참가신청에 대한 이의신청과 허부의 재판	422
다. 심 리	424
라. 판결의 참가인에 대한 효력	426
마. 소송비용	427
바. 기타 효과	428
제3절 공동소송적 보조참가	428
1. 의 의	428
2. 사무처리	429
가. 참가신청과 접수 및 참가에 대한 이의 등	429
나. 심 리	429
제4절 독립당사자참가	431
1. 의 의	431
2. 요 건	431
가. 타인 간에 소송이 계속 중일 것	431
나. 참가의 이유가 있을 것	432
다. 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽에 대하여 청구를 할 것	433
라. 소의 병합요건을 갖출 것	434

마. 일반적 소송요건을 갖출 것	434
3. 사무처리	434
가. 신청 및 접수	434
나. 심 리	435
4. 독립당사자참가소송의 해소(단일소송 또는 공동소송으로 환원)	437
가. 본소의 취하 또는 각하	437
나. 참가신청의 취하 또는 각하	438
다. 소송탈퇴	438
제5절 승계참가와 승계인수	439
1. 소송물의 양도	439
2. 승계참가와 승계인수의 대비	439
3. 사무처리	440
가. 승계참가의 경우	440
나. 승계인수의 경우	443
4. 종전 당사자의 지위와 소송탈퇴	448
5. 참가와 인수에 의한 실체법상 효과	449
제6절 공동소송참가	450
1. 의 의	450
2. 요 건	451
3. 사무처리	451
가. 참가신청과 접수	451
나. 심 리	452
제7절 소송고지	453
1. 의 의	453
2. 사무처리	454
가. 신청과 접수	454
나. 심 리	455
다. 고지의 방법	455
3. 효 과	456

제12장 소송상의 대리인

제1절 총 설	460
----------------------	-----

1. 의 의	460
2. 소송상의 대리인의 종류	460
3. 대리권의 심사와 무권대리	461
가. 대리권에 대한 조사 및 보정을 위한 조치	461
나. 소송상 무권대리의 효과	462
제2절 법정대리인	463
1. 의 의	463
2. 종 류	464
가. 실체법상의 법정대리인	464
나. 소송법상의 특별대리인	465
3. 자격의 증명	470
4. 권 한	471
가. 친권자	471
나. 후견인	471
다. 부재자 재산관리인	472
라. 법인 등 단체의 대표자	472
마. 소송법상의 특별대리인	473
5. 법정대리권의 소멸	474
제3절 임의대리인	475
1. 의 의	475
2. 법률상 소송대리인	475
3. 소송위임에 의한 소송대리인	477
가. 소송위임의 의의	477
나. 변호사대리의 원칙과 예외	477
4. 자격의 증명	483
5. 권 한	484
가. 법률상 소송대리인의 권한	484
나. 소송위임에 의한 소송대리인의 권한	485
다. 개별대리의 원칙	487
라. 소송대리인의 지위	488
마. 소송대리인이 있는 경우 본인의 지위	488
6. 소송대리권의 소멸	489
가. 소멸사유	489
나. 소멸원인이 되지 않는 사유	491

다. 소멸의 통지	492
-----------------	-----

제13장 소송비용

제1절 총 설	496
1. 소송비용제도	496
2. 소송비용의 의의	496
3. 소송비용의 범위	497
가. 소송행위에 필요한 한도의 비용	497
나. 법령에 규정된 비용	498
제2절 소송비용의 종류	499
1. 개 요	499
가. 재판비용	499
나. 당사자비용	499
2. 인지액	500
가. 의 의	500
나. 범 위	500
3. 증인·감정인 등에 대한 일당·여비 등	501
가. 의 의	501
나. 증인·감정인 등의 범위	501
다. 일 당	502
라. 여 비	504
마. 숙박료	506
4. 감정 등에 대한 특별요금	507
가. 의 의	507
나. 감정료	507
다. 통역료	512
라. 번역료	512
5. 법원 밖에서 증거조사를 하는 데 필요한 비용	513
가. 의 의	513
나. 범 위	514
6. 송달료·운반비·공고비 및 기타 법원에 납부한 비용	516
가. 통신·운반에 요한 비용	516

나. 집행관·법원경위에 의한 송달비용	517
다. 공고비	518
라. 사실조사 촉탁 비용	519
마. 법원이 선임한 특별대리인 등의 보수	519
바. 변론의 속기 또는 녹음에 드는 비용	520
7. 당사자비용	520
가. 서기로	520
나. 관청 등으로부터의 서류발급 비용	521
다. 제출비용	522
라. 당사자 또는 대리인의 기일출석비용	523
마. 변호사의 보수	524
바. 법무사의 보수	535
사. 변리사의 보수	536
제3절 소송비용의 예납 및 국고대납	537
1. 총 설	537
가. 비용예납의 원칙	537
나. 민사예납금과 법원보관금	538
2. 비용예납의 대상 및 예납의무자	538
가. 비용예납의 대상	538
나. 예납의무자	539
3. 예납금의 납부절차와 취급방법	541
가. 예납절차	541
나. 예납금의 출급	542
다. 사건종결 후의 처리	546
4. 예납의무를 불이행하는 경우의 처리절차	546
가. 소장·신청 등의 각하	546
나. 소송행위의 유보	547
다. 국고대납에 의한 절차진행	547
5. 소송비용의 국고대납	548
가. 의 의	548
나. 대납지급 요청	548
다. 대납비용의 지급 및 관리	550
라. 대납비용의 환수	553
제4절 소송비용 부담의 재판	554
1. 총 설	554

가. 의 의	554
나. 소송비용 부담의 재판과 소송비용액의 확정결정	556
2. 소송비용 부담의 재판이 필요한 경우	556
가. 사건을 완결하는 판결	556
나. 사건을 완결하는 결정·명령	558
다. 소송이 재판에 의하지 아니하고 완결된 경우	559
라. 조정신청 사건이 조정신청 취하 등으로 종료되는 경우	561
3. 소송비용 부담의 원칙	561
가. 패소자 부담의 원칙과 예외	561
나. 소취하, 항소취하 등의 경우	562
다. 특수한 경우	563
제5절 소송비용액 확정절차	566
1. 총 설	566
가. 의 의	566
나. 효력 및 한계	567
2. 신청의 대상	568
3. 신청의 절차	570
가. 신청서 및 소명자료	570
나. 관할법원	571
다. 당사자	572
4. 상대방에 대한 최고	573
가. 상대방이 비용의 전부를 부담하는 경우	574
나. 신청인과 상대방이 안분하여 비용을 부담할 경우	574
5. 비용액의 계산	575
가. 계산의 원칙	575
나. 계산방법	576
6. 소송비용액확정결정	577
제6절 각종 절차의 소송비용일람	579

제14장 민사소송법상의 담보

제1절 총 설	594
제2절 소송비용의 담보제공의무	595

1. 담보제공을 명하여야 할 경우	595
2. 피고의 신청 또는 직권에 의한 결정	597
제3절 담보제공을 명하는 재판	599
1. 재판의 형식	599
가. 소송비용의 담보	599
나. 가집행의 선고 관련 담보	600
다. 집행정지를 위한 담보	600
2. 담보액	601
가. 소송비용의 담보	601
나. 가집행의 선고 관련 담보	601
다. 강제집행의 정지를 위한 담보	601
3. 담보제공의 방식	602
가. 금전 공탁에 의한 담보제공의 경우	603
나. 유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우	603
다. 지급보증위탁계약체결문서의 제출에 의한 담보제공의 경우	604
제4절 담보제공의 절차	606
1. 공탁 또는 보증서 등의 제출	606
가. 금전 또는 유가증권의 공탁	606
나. 보증서(지급보증위탁계약을 맺은 문서) 제출에 의한 담보제공	607
다. 당사자들 사이에 특약이 있는 경우의 담보제공	607
2. 증명서의 발급	607
제5절 담보권의 실행	608
1. 의 의	608
2. 금전·유가증권 공탁에 의한 담보제공의 경우	608
가. 직접 출급 청구를 하는 경우	609
나. 질권실행을 위한 압류 등을 하는 경우	610
3. 지급보증위탁계약을 맺은 문서(보증서)에 의한 담보제공의 경우	611
제6절 담보의 취소	611
1. 의 의	611
2. 담보취소신청	612
3. 담보취소의 요건	613
가. 담보하여야 할 사유의 소멸	613
나. 담보권리자의 동의	616
다. 권리행사 최고기간의 만료	617

4. 담보취소 신청에 대한 재판	620
제7절 담보물변경	621

제15장 소송구조

제1절 총 설	626
제2절 소송구조의 요건	627
1. 무자력 요건	627
가. 의 의	627
나. 지출이 예상되는 소송비용	627
다. 신청인의 자금능력	628
라. 구체적 판단 기준	630
마. 개인파산·개인회생 사건	631
2. 패소할 것이 분명한 경우가 아닐 것	632
3. 구조요건의 소명	634
제3절 소송구조의 신청 및 재판	634
1. 신청인	634
2. 관 할	635
3. 신청 방식	635
4. 소송구조의 재판	636
가. 소송구조결정	636
나. 신청기각결정	637
다. 불 복	639
제4절 소송구조의 효력	640
1. 객관적 범위	640
가. 재판비용의 납입유예(1호)	640
나. 변호사 및 집행관의 보수와 체당금의 지급유예(2호)	641
다. 소송비용의 담보면제(3호)	642
라. 대법원규칙이 정하는 그 밖의 비용의 유예나 면제(4호)	642
2. 주관적 범위	642
3. 시간적 범위(효력발생시기)	643
4. 효력이 미치는 관련 절차의 범위	643
가. 심급과 효력범위	643

나. 관련 절차와 효력범위	644
다. 강제집행절차와 효력범위	644
제5절 소송구조의 취소	645
1. 취소의 사유와 시기	645
2. 신청과 재판	645
가. 신청과 접수	645
나. 재 판	646
제6절 변호사비용에 대한 구조	647
1. 변호사비용의 구조결정	647
2. 변호사 선임절차	647
가. 선임 안내 및 지정	647
나. 선임절차	648
3. 변호사 보수와 채당금의 지급 또는 청구	649
가. 국가의 지급	649
나. 소송구조가 취소된 경우	651
다. 상대방에 대한 추심	651
제7절 비용의 납입 및 추심	653
1. 납입결정	653
가. 소송승계에 따른 납입결정	653
나. 구조취소로 인한 납입결정	654
2. 추심결정	655
3. 국가채권발생통지 및 사후관리	657
가. 국가채권발생통지	657
나. 당사자의 납부	657
다. 강제이행의 청구	657
사항색인	659
조문색인	669
판례색인	707

| 2권 차례 |

제16장	소의 제기	1
제17장	소의 객관적 병합	109
제18장	소송중의 소	129
제19장	기일과 기간	171
제20장	송 달	253
제21장	변 론	367
제22장	사건관리 및 변론의 진행	485
제23장	조서의 작성 및 변론의 녹음 등	707
제24장	전문심리위원 제도	789

| 3권 차례 |

제25장	증거조사	1
제26장	증 인	53
제27장	서 증	145
제28장	감정·검증·사실조회	209
제29장	당사자신문 및 그 밖의 증거조사	275
제30장	소송의 종료	291
제31장	항 소	361
제32장	상 고	417
제33장	항 고	433
제34장	재 심	455
제35장	소액사건심판절차	485
제36장	제소전화해	541

제37장	독촉절차	551
제38장	공시최고절차	583
제39장	민사조정절차	609
제40장	국제민사사법공조	689